



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

EXPEDIENTE SAC: 10402636 - ASINARI, CLAUDIA DANIELA - ASTRADA, DARIO ALEJANDRO -
CHAVEZ, JULIO ARMANDO - DOLORES ARNAO, JUANA LIZ - OLMEDO, LUCAS DARIO -**CAMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 5a NOM.- Sec.10**

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 52

Año: 2023 Tomo: 1 Folio: 137-149

QUIROGA, ALEJANDRA LEONOR - VIDELA, ANIBAL ESTEBAN - CAUSA CON IMPUTADOS

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 52 DEL 24/07/2023

AUTO NÚMERO:

Córdoba, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

Y VISTO: El pedido de suspensión de juicio a prueba formulado por la acusada **Claudia Daniela Asinari** con el patrocinio letrado de los Dres. Dania Guadalupe Villanueva y Rodrigo Ernesto López Tais, en estos autos caratulados “**ASINARI Claudia Daniela y otros p.ss.aa. tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, etc.**” (SACM N.º 10402636), tramitados por ante esta Cámara Criminal y Correccional de Quinta nominación, Secretaría n° 10, para resolver,

Y CONSIDERANDO: **I.** Que de acuerdo al Auto de Elevación a juicio de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, a la acusada **Claudia Daniela Asinari** se le atribuye la comisión del siguiente **HECHO:** “...**CUARTO:** *Con fecha siete de octubre del año dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las 14:50 horas, en circunstancias que el Investigador de Cuarta Matías Emiliano Ramos Nieva -adscripto a la Fuerza policial antinarcotráfico- diligenciaba la orden judicial de allanamiento nro. UP-412, emanada del Juzgado de Lucha contra el Narcotráfico, en el domicilio sito en manzana 2, sin número de barrio 12 de Julio de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba (tratándose de la segunda vivienda desde la ochava noroeste, de una planta, con su frente orientado al punto cardinal este, donde funciona un kiosco despensa), la imputada Claudia Daniela Asinari y el imputado Lucas Darío Olmedo, tenían sin la debida autorización legal para hacerlo, un arma de fuego tipo pistola, marca Bersa, color negra, modelo 23, calibre 22 largo, la que presenta suprimida la matrícula identificatoria exterior mediante desgaste intencional del material, encontrándose estampada la matricula 234408 sobre borde inferior izquierdo de la base de la corredera, conteniendo en su cargador siete cartuchos del mismo calibre, la*

que se califica como arma de fuego de uso civil. Dicha arma de fuego, fue hallada arriba de un ropero, ubicado en una habitación donde pernoctarían las personas imputadas”.

Corresponde calificar el hecho cuarto, atribuido a **Daniela Claudia Asinari** como constitutivo del delito de **Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil** (art. 189 bis, inc. 2, primer supuesto y art. 45 del C.P.)

II. Que la imputada, junto a sus defensores, efectuaron una presentación, solicitando la suspensión del juicio a prueba, manifestando que “...*Que a mérito de lo dispuesto en los Arts. 76, 76 bis y 76 ter del Código Penal de la Nación (en adelante, CP) y conforme lo establecido en el Art. 360 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba (en adelante CPPC), en el tiempo y forma de la ley venimos petitionar la suspensión del proceso a prueba (en adelante, probation) en la presente causa, por el término de un (1) año, atento la levedad del pronóstico punitivo hipotético en torno al hecho intimado a nuestra asistida y ajustado a las pautas de conducta que establezca el Tribunal en el caso concreto.* 2. **ADMISIBILIDAD.** *Que el Art. 76 del CP establece que “la suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”. En línea con ello el Art. 360 bis 2 del CPPC indica que “el imputado o su defensor podrán solicitar [...] la suspensión del proceso a prueba”. En relación a ello cabe señalar que la presente petición de probation es formulada formalmente por la defensa técnica de la ciudadana Claudia Daniela Asinari y por su expreso mandato. De allí que la legitimación de quienes suscriben estriba de nuestro carácter de abogados defensores de la imputada, conforme surge de las constancias obrantes en autos. Que en cuanto a la oportunidad procesal para petitionar la probation, el Art. 360 bis del CPPC indica que “La solicitud podrá ser formulada, por única vez, durante la investigación penal preparatoria o en los actos preliminares del juicio hasta cinco (5) días de vencido el término para ofrecer prueba. Según la etapa del proceso, la solicitud deberá efectuarse ante el Juez de Control o ante el Tribunal de Juicio competente”. Así es que en virtud de plazo dispuesto en la citada norma, las reglas prescriptas en los Arts. 180 y 181 del CPPC, el Acuerdo Reglamentario n°1103 Serie “A” del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (en adelante, TSJ) de fecha 27.06.2012 y teniendo a la vista que el decreto de ofrecimiento de prueba (Art. 363 CPPC) fue notificado a esta defensa técnica el día 09.02.2023, la presentación que aquí se articula deviene tempestiva toda vez que su interposición vence en su plazo en las primeras dos (2) horas hábiles del*

día 07.03.2023. 3. *PROCEDENCIA. Que con relación a la procedencia para habilitar la aplicación del instituto de la probation en un caso concreto, la legislación de fondo en el Art. 76 bis del CP establece: “El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. En casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años. Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente. Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio. Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.*

El imputado deberá abandonar en favor del estado, los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena. No procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito. Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones”

En tanto que los incs. 1 y 2 del Art. 360 bis del CPPC prescriben: “El imputado o su defensor podrán solicitar y el Ministerio Público podrá proponer la suspensión del proceso a prueba cuando: 1) Las circunstancias del caso permitan, según el pronóstico punitivo hipotético concreto, dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable; 2) El delito prevea un máximo de pena de tres (3) años de prisión y el imputado no hubiere sido condenado a pena de prisión o hubieran transcurrido cinco (5) años desde

el vencimiento de la pena, o 3) Proceda la aplicación de una pena no privativa de la libertad. No procederá la suspensión del proceso a prueba cuando un funcionario público, en ejercicio o con motivo de sus funciones, hubiese sido el autor o participe en cualquier grado respecto al delito investigado”

Del análisis de las normas citadas surge entonces que están dadas, en el caso presente, las condiciones de procedencia por las siguientes razones: En primer lugar en razón que “el hecho que el juzgador debe tener a fin de analizar la procedencia de la suspensión del juicio a prueba es el descrito en la pieza acusatoria”. En este caso el hecho intimado a la ciudadana Claudia Daniela Asinari es el hecho nominado cuarto en la requisitoria, calificado legalmente como tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil conforme el tipo penal previsto Art. 189 bis, inc. 2, primer supuesto del CP, en calidad de supuesta coautora (Art. 45 CP), cuya escala punitiva que va de los 6 (seis) meses a los 2 (dos) años de prisión y multa de mil pesos (\$1000) a diez mil pesos (\$10.000). En este aspecto entonces, por su escala punitiva, el caso presente se ajusta tan definidamente a los parámetros establecidos en los Arts. 76 bis del CP y 360 bis del CPPC, que ni siquiera habría que recurrir a la “tesis amplia” al momento de justificar en este aspecto los requisitos de procedencia de la probation. En segundo término porque, si bien la ciudadana Claudia Daniela Asinari llega a esta instancia imputada en calidad de supuesta coautora (Art. 45 CP), es aplicable al caso lo dicho por el TSJ en torno a que “no cabe excluir de dicho beneficio al coimputado que lo solicita, con relación a un hecho atribuido también a otros... [sí el caso concreto] no puede subsumirse en ninguno de los casos previstos por la ley - funcionario público, pena de inhabilitación - para la exclusión del instituto”

En tercer término debido a que teniendo en vista las condiciones personales de nuestra asistida - en especial que se trata de una persona adulta (41 años), con instrucción (secundario completo), con domicilio fijo (B° 12 de julio, mza. 32, lote 3) contención familiar (en unión convivencial de hecho desde hace 25 años, 3 hijos de 23, 13 y 9 años), trabajo estable (dueña de despensa y bazar que funciona en su casa), no ha accedido a la probation en un proceso anterior y que carece de antecedentes penales computables (conforme planilla prontuaria e informe del RNR), sin presentar al momento de esta presentación otras causas abiertas ni en el fuero ordinario ni en el fuero federal - y la característica del hecho que se le atribuye (Art. 189 bis, inc. 2, primer supuesto del CP) se advierte - en abstracto - que sería aplicable aquí una condena de ejecución condicional

(Art. 26 CP), puesto que concurren circunstancias objetivas y subjetivas indicativas de la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad, en particular por carácter primario de la imputada. Afirmación esta última que encuentra sustento en lo dicho por el TSJ respecto a que “el otorgamiento de la condena condicional se encuentra ligado a un pronóstico de que el condenado no volverá a delinquir. Solo cuando este pronóstico desfavorable existe, la suspensión se presenta como inconveniente y entonces es la efectividad del cumplimiento de la pena, por medio del sometimiento al encierro para permitir el tratamiento penitenciario, el instrumento apto desde la óptica de prevención especial que, de acuerdo a la Constitución de la Nación, es el fin esencial de la pena (artículo 75 inc. 22 en vinculación con el artículo 5 inc. 6, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Por el contrario, cuando no se cuenta con ese pronóstico, la primera condena a una pena de prisión de hasta tres años, debe ser suspendida condicionalmente y en ello no debe verse un menoscabo a la sociedad, pues como se señaló en el Proyecto de 1917, se devuelve un sujeto digno de ser observado pero en la confianza que no volverá a delinquir”. Además, es necesario manifestar que la ciudadana ASINARI actualmente se encuentra siendo principal sostén de familia, ya que su pareja se encuentra privada de la libertad. Lo cual ha llevado a que nuestra asistida deba tomar responsabilidad por los hijos en común de la pareja, como así mismo colaborarle al padre en su encierro. Lo cual implica a esta mujer un gran trabajo en el cotidiano para garantizar los medios que sustenten a su familia a través de la despensa familiar, garantizar la escolaridad de sus hijos, como así también llevar adelante la contención emocional de la familia. Llevando en soledad todas las tareas familiares, traer los recursos necesarios para el sustento familiar, como así también el desarrollo de las tareas domésticas. Por lo tanto, al no existir ni antecedentes penales computables ni pronóstico desfavorable de comisión de futuros delitos por parte de quien peticiona la probation, nada justifica presumir un pronóstico punitivo hipotético que contenga tenga una pena de prisión efectiva en el caso presente. En cuarto termino por el hecho que este caso concreto no se encuentra comprendido dentro de las hipótesis excluidas legalmente para la aplicación de la probation (funcionario público, ilícitos previstos por las leyes 22.415 y 24.769, pena de inhabilitación), tanto por el Art. 76 bis del CP como por el Art. 360 bis del CPPC. En quinto término, porque la petición de probation aquí articulada es concordante con los principales motivos que tuvo en mira el legislador al sancionar Ley 10.457 e incorporar el Art. 360 bis al CPPC y la Ley 10.677

que introdujo modificaciones en Art. 3 de la Ley 7826. Como asimismo respecto de los principales lineamientos que informa la Resolución General N° 20/2019 emitida por el Fiscal General de la provincia de Córdoba imponen un verdadero cambio de paradigma en torno al ejercicio de la pretensión punitiva persecución penal del Estado. Este nuevo paradigma de la gestión de la conflictividad debe estar orientado a “promover la utilización de medios adecuados de resolución pacífica de conflictos. El paradigma de gestión del conflicto no implica de ninguna forma dejar de perseguir los delitos, sino diversificar las formas de respuestas asumiendo que no pueden tener el mismo tratamiento los hechos leves que aquellos graves que conllevan un gran daño para la sociedad. El nuevo paradigma debe tender a fortalecer la capacidad de persecución penal de los hechos delictivos graves y complejos, asegurando la disponibilidad de recursos materiales y humanos para ese tipo de casos, al tiempo que se disponen otras formas más adecuadas de gestión, con menor costo social, para los hechos que admiten otros modos de resolución”. Lo cual importada decir que el objetivo no es otro que agenciar una gestión más racional, legítima y humanizada de la conflictividad que gobierna el sistema penal, en el entendimiento que administrar justicia no es sólo distribuir castigos.

En torno a ello cabe recordar que la incorporación de este instituto a la legislación penal sustantiva y su recepción por parte de la legislación adjetiva, encuentra fundamento en la necesidad de dotar al servicio público de administración justicia de instrumentos legales adecuados para gobernar con razonabilidad los recursos disponibles en el cumplimiento de su función constitucional, utilizando criterios de oportunidad reglada como una herramienta estratégica en la gestión de la creciente conflictividad penal. Tendiendo, a su vez, a evitar desgastes jurisdiccionales innecesarios, descomprimir el flujo de casos que ingresan al sistema penal, racionalizar la respuesta punitiva del Estado y prescindir de la imposición de penas cuando no se estime absolutamente indispensable. Toda vez que traduce la voluntad del legislador de atender, en la praxis judicial cotidiana, los principios de lesividad, subsidiaridad, fragmentariedad, proporcionalidad, mínima intervención y última ratio, en “procura resocializar a los imputados evitando la estigmatización de la condena que lejos de ayudar, obstaculiza, a la vez que tiende a respetar sus derechos y garantías”. De allí nuestra jurisprudencia entiende que la probation “procura lograr el fin de prevención que esencialmente es el que debe cumplir la ley penal por medio del efecto resocializador de las reglas de conducta que se le imponen al

imputado, sin necesidad de una sentencia condenatoria. Ello implica asignarle al derecho penal una función social distinta a la de un instrumento exclusivamente punitivo, y -por ende estigmatizante". Por lo cual su finalidad es "encontrar un modo más equitativo de armonizar el conflicto, orientando su solución hacia un sistema no punitivo, con eximente de pena para el acusado y el mejor resguardo del interés de la víctima. Tal propósito deja traslucir el cambio de paradigma de la justicia penal, que busca una opción a la tradicional respuesta consistente en que la acción penal se agota en una sentencia, que en caso de condena, impone una sanción". Llevado lo dicho al caso concreto se evidencia entonces la plausibilidad de habilitar aquí el mecanismo de resolución alternativa del caso penal coloquialmente conocido como probation, puesto que se encuentran reunidos en el caso presente requisitos objetivo y subjetivos exigidos por la tanto por la ley sustantiva como por la ley adjetiva para la procedencia del beneficio pretendido, a más del ofrecimiento de reparación mediante la realización de tareas comunitarias y el pago de la multa que se establecen a continuación. 4. OFRECIMIENTO REPARATORIO. Que tanto el Art. 76 bis, 3° párrafo, del CP como el Art. 360 bis del CPPC imponen como condición para que prospere la solicitud de suspensión del proceso a prueba, la integración por parte del imputado de un ofrecimiento "concreto" el de reparación del daño "en la medida de sus posibilidades". Que previo a exponer el ofrecimiento arriba mentado, es dable aclarar que el hecho que se le enrostra a nuestra asistida no presenta una víctima individualizada ni un sujeto damnificado de manera personal, ya que se trata de un tipo penal de peligro abstracto definido por la doctrina científicamente como "una contravención", puesto que importa una mera infracción de orden administrativo. Por lo cual el sujeto pasivo, el penalmente ofendido, sería el Estado mismo. Ya que conforme surge del acápite del Título VII del CP, el tipo penal descrito por el Art. 189 bis, inc. 2, primer supuesto del CP tiene como bien jurídico protegido "la seguridad pública". La cual debe ser garantizada por el Estado a la sociedad, mediante la ejecución de programa democrático de política criminal En ese sentido y a los fines de cubrir el extremo relativo al ofrecimiento de reparación, la ciudadana Claudia Daniela Asinari, a través de esta defensa técnica, viene a ofrecer concretamente el cumplimiento voluntario de tareas comunitarias no remuneradas durante el lapso de un (1) mes en favor de la siguiente organización de la sociedad civil: • FUNDACIÓN SANTA FAUSTINA KOWALSKA. Personería Jurídica registrada en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba

bajo el N° 031 "A"/18. Con domicilio legal sito en calle Cerro Blanco 20, 2° 9, Villa Carlos Paz, departamento Punilla, provincia de Córdoba. Por cual petitionamos al Tribunal, que al momento de efectuar el “juicio de razonabilidad” sobre la reparación ofrecida, pondere que el resultado lesivo patrimonial en el caso presente fue materialmente inexistente. De forma tal que con su propuesta de trabajo comunitario la ciudadana Asinari da muestra palmaria de haber internalizado el conflicto, al manifestar incondicionadamente su voluntad de llevar adelante tareas que importan un compromiso social mediante actividades solidarias y comunitarias como selección y reparación de ropa para donación a familias en condiciones de vulnerabilidad económica, corte de pelo a niños, niñas y adolescentes que asistan a la Fundación, limpieza y aseo de instalaciones, labores de cocina comunitaria, cooperación en cuestiones administrativas, atención al público, entre otras tareas encomendadas por bajo la supervisión de la Presidenta de la FUNDACIÓN SANTA FAUSTINA KOWALSKA, Hna. Luisa Ramona Pérez.

Dichas actividades serían desarrolladas los días sábados en el horario de 16:00 a 20:00 hs en la Capilla Santa Lucia, sita en calles Aristóteles 90 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba y cuya geolocalización se añade a continuación: (adjunta imagen).

5. MULTA. Que el Art. 189 bis, inc. 2, primer supuesto del CP establece como respuesta punitiva a la conducta endilgada a nuestra asistida, además la pena de prisión de 6 (seis) meses a 2 (dos) años, multa de mil pesos (\$ 1.000) a diez mil pesos (\$ 10.000). En tanto el Art. 76 bis del CP indica “Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente”. Que en virtud de las normas citadas y teniendo en cuenta que “el pago al Estado de un monto de dinero equivalente al mínimo de la multa es una condición de procedencia de la probation” , la ciudadana Asinari viene por intermedio de su defensa técnica a manifestar su voluntad de oblar el pago de la multa prevista en la norma material, solicitando a su vez al Tribunal mensure dicha sanción teniendo ponderación de su situación su situación económica actual, la cual se acredita mediante informe del portal “InfoExperto” que acompaña la presente en formato de archivo PDF. Motivo por el cual se solicita al Tribunal aplique el mínimo legal de dicha sanción pecuniaria o bien se remplace tal exigencia por el “cumplimiento de una regla de conducta de trabajo libre

aplicando analógicamente el art. 21 tercer párrafo del C.P.”. 6. ABANDONO DE BIENES EN FAVOR DEL ESTADO. Que el Art. 76 bis prescribe “el imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena”. Lo cual es concordante con lo dispuesto en el Art. 306 bis CPPC en cuanto establece que “al solicitar la suspensión del proceso a prueba el imputado o su defensor deberán ofrecer [...] abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera la condena”. De allí que el “sentido imperativo del término ‘deberá’ utilizado por el legislador permite colegir que el requerimiento aludido constituye una condición de procedencia de la suspensión del juicio a prueba”. En razón de ello y teniendo vista que el hecho nominado cuatro en la pieza acusatoria por el que se encuentra imputada nuestra asistida reviste la calificación legal de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil” (Art. 189 bis, inc. 2, primer supuesto del CP) en calidad de supuesta coautora (art. 45 del C.P.), la ciudadana Claudia Daniela Asinari manifiesta aquí, por intermedio de su defensa técnica, su voluntad de abandonar el arma secuestrada en su domicilio en favor del Estado. 7. REGLAS DE CONDUCTA. Que el Art. 76 ter del CP prescribe que “El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el Tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito. El Tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del artículo 27 bis” del CP. En tanto que el Art. 360 bis del CPPC impone que la probation será concedida “bajo las condiciones de cumplimiento que estime pertinentes” el Tribunal, siendo esta “una condición para el otorgamiento y subsistencia del beneficio, el cual fue requerido por el mismo imputado”. En razón de ello es que - a través de esta defensa técnica – la ciudadana Asinari viene a manifestar su voluntad incondicionada de cumplir con las reglas de conducta que le imponga el Tribunal durante el lapso y bajo la modalidad que considere necesario y conveniente el egregio criterio de Su Señoría. Asumiendo el compromiso juramentado de cumplir con todas y cada una de las reglas de conducta que oportunamente determine e imponga el Tribunal, informando al mismo periódicamente en la manera que se establezca. 8. DOCUMENTAL. Que hacemos propia la ocasión procesal para acompañar en formato de archivo adjunto PDF, copia digital de las resoluciones de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba por el cual se le reconoce la personería jurídica a la FUNDACIÓN SANTA FAUSTINA KOWALSKA y del informe sobre la situación económica actual de la

ciudadana Claudia Daniela Asinari requerido al portal "InfoExperto". Quedando los originales a disposición del Tribunal para su compulsión por Secretaría, en caso que así sea requerido. 9. RESERVA. Que para el hipotético caso que lo aquí peticionado por esta defensa técnica fuese denegado, formulamos reserva de ley de acudir por ante las instancias superiores en casación. Dejando introducido, a su vez, el caso federal en los términos del Art. 14 de la Ley 48. Ello en virtud que, de no ser oída la petición aquí incoada, se estaría incurrido en violación a lo dispuesto en los Arts. 16, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y Arts. 7, 18, 19 inc. 9 de la Constitución de la provincia de Córdoba. 10. PETITORIO. En virtud de lo expuesto, al Tribunal peticionamos: I. Téngasenos por presentados, en el carácter invocado. II. Téngase por acompañada la documental que se adjunta. III. Convóquese a la audiencia prevista en el Art. 360 bis del CPPC. IV. Por los fundamentos vertidos, al momento de resolver, hágase lugar a la petición de suspensión del proceso a prueba aquí solicitada. V. Téngase presente la reserva formulada. Provéase de conformidad."

III- Que al evacuar la vista correspondiente, el **Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Alejandro Marcelo Fenoll**, se expidió en forma favorable, en los siguientes términos: "...**I)** Que, vengo por la presente a evacuar la vista corrida con relación a la presentación efectuada por los Letrados Daniela Guadalupe Villanueva y Rodrigo Ernesto López Tais, en el carácter de defensores de la prevenida Claudia Daniela Asinari, por la cual solicitaron se suspenda el proceso a prueba en favor de su pupila procesal, conforme lo previsto por los arts. 76 bis y sgtes. del C.P. y 360 bis del C.P.P.

En este sentido, destaco que los requirentes argumentaron que su petición era tempestiva, por cuanto había sido presentada en la oportunidad procesal prevista por el art. 360 del C.P.P., esto es dentro de los cinco días de vencido el plazo a los fines de ofrecer prueba. Asimismo, resaltaron que el delito enrostrado es de acción pública y que la pena conminada en abstracto se ajusta a los parámetros establecidos por el art. 76 bis del C.P., no siendo necesario recurrir a la "tesis amplia". Igualmente, sostuvieron que teniendo en cuenta las condiciones personales de su defendida –persona adulta de 41 años, con instrucción secundaria completa, con domicilio fijo, contención familiar –unión convivencial de hecho desde hace 25 años, 3 hijos de 23, 13 y 9 años-, trabajo estable –dueña de una despensa y bazar-, sin antecedentes computables ni procesos penales pendientes -tanto en la justicia ordinaria como federal-, y características del hecho que le

atribuye, se permite estimar que en caso de recaer condena, la misma no superará los tres años de prisión y la misma será de ejecución condicional, conforme lo preceptuado en el art. 26 del C.P., toda vez que concurren circunstancias objetivas y subjetivas indicativas de la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad.

Asimismo, señalaron que el caso concreto no se encuentra comprendido dentro de las hipótesis excluidas legalmente para la aplicación de la probation – funcionario público, ilícitos previstos por las leyes 22.415 y 24.769, pena de inhabilitación-, tanto por el art. 76 bis del C.P., como por el art. 360 bis del C.P.P.

Por otra parte, a los fines de satisfacer los requisitos de procedencia del instituto en cuestión, siendo que el hecho enrostrado a su asistida no presenta una víctima individualizada ni un sujeto damnificado de manera personal, ya que se trata de un tipo penal de peligro abstracto en el que el bien jurídico protegido es la seguridad pública, y a los efectos de cubrir el extremo relativo a la reparación del daño ofrecieron el cumplimiento voluntario de tareas comunitarias no remuneradas durante el lapso temporal de un mes -los días sábados en la franja horaria comprendida entre las 16:00 y 20:00 hrs.-, en la Fundación denominada Santa Faustina Kowalska; ponderando además que el resultado lesivo patrimonial en el caso fue materialmente inexistente, a la vez que entienden que la propuesta de trabajo comunitario muestra una internalización del conflicto.

Del mismo modo, indicaron que es voluntad de su pupila procesal oblar el pago de la multa prevista en la norma material, solicitando a su vez que el Tribunal mesure dicha sanción teniendo ponderación de su situación económica actual, la cual expresan acreditar mediante informe del portal “InfoExperto” del que se lee que la nombrada posee escasa capacidad crediticia y una alta probabilidad de incurrir en mora; peticionando en consecuencia se aplique el mínimo legal de dicha sanción pecuniaria o bien se reemplace, analógicamente, tal exigencia por el cumplimiento de una regla de conducta de trabajo libre prevista en el art. 21, tercer párrafo, del C.P.

Finalmente, los Defensores expresaron que es voluntad de la incoada Asinari abandonar el arma, secuestra en su domicilio, en favor del Estado.

II) De conformidad a lo establecido en la normativa que regula específicamente el instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba (art. 76 bis y concordantes del Código Penal y 360 bis del Código Procesal Penal), y en base a las constancias de la causa, cabe realizar las siguientes consideraciones:

1. La presentación de la solicitud del proceso a prueba, ha sido deducida en tiempo oportuno, toda vez que fue entablada durante el término procesal a los fines de ofrecer prueba –este Ministerio Público Fiscal se notificó del plazo común el día 02/03/2023, y la presente petición fue realizada por los Letrados en data 07/03/2023- (art. 360 bis del C.P.P.).

*2. La incoada **Claudia Daniela Asinari** ha sido traída a proceso por la supuesta comisión, en calidad de coautora, del delito tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 45, 189 bis del C.P.), de conformidad al **Auto de Elevación a Juicio del Juzgado de Control de Lucha Contra el Narcotráfico**, a cargo de la Dra. María Dolores Morales, del 14/10/2022 (cfr. Requisitoria Fiscal del día 22/07/2022).*

La escala sancionatoria prevista, conforme las citadas normas, parte de un mínimo de seis meses de prisión hasta un máximo de dos años de la misma especie de pena, y como sanción conjunta multa que transcurre entre un mínimo de mil pesos (\$1.000) a un máximo de diez mil (\$10.000); por lo cual, en virtud de la graduación punitiva expuesta, en principio y bajo ciertas condiciones, sería factible la condenación condicional respecto de la pena de prisión (conf. art. 26 del C.P.).

Justamente, teniendo en cuenta las condiciones personales de la imputada –en especial, que se trata de una persona de mediana edad (41 años), con instrucción secundaria completa, que posee domicilio fijo, contención familiar; trabajo (comerciante) y que carece de antecedentes penales computables (conforme planilla prontuarial e informe del RNR obrante en SAC) y las características del hecho que se le atribuye, se ratifica que, al tratarse de su primera sanción penal, podría ser procedente la condena de ejecución condicional (arg. art. 76 bis, primer párr., C.P.).

*Todas estas circunstancias nos colocan ante un supuesto en el que **razones no estipuladas de conveniencia y oportunidad político-criminales** (arg. T.S. de Córdoba, Sala Penal, Sent. N° 2, 14/02/2018, “**Ciantini**”) demuestran, en el caso concreto, la falta de necesidad que llevar a cabo el plenario y, en consecuencia, la plausibilidad de echar mano de un mecanismo de resolución alternativa del caso penal como lo es la suspensión del proceso a prueba. Por cierto, el tipo penal que a la data se le atribuye a la encartada, no debe ni puede ser soslayado por este Ministerio Público, habida cuenta de objetivarse en el tráfico y tenencia ilegal de armas un fenómeno preocupante; pero entiende*

que ello no es óbice para avanzar en una resolución alternativa del conflicto, que satisfaga los actuales paradigmas del Derecho Penal.

3. De otro costado, se resalta que en el presente no se trata de alguno de los casos excluidos por la ley para la aplicación de esta alternativa (funcionario público, ilícitos previstos por las leyes 22.415 y 24.769), y que los Letrados de la traida a proceso han manifestado la voluntad de ésta de abandonar a favor del Estado el arma de fuego de uso civil que eventualmente sería decomisada.

*4. Ahora bien, sin perjuicio de que los Defensores han expuesto que es voluntad de su pupila procesal oblar el pago de la multa prevista en la norma material, solicitando se aplique el mínimo legal de dicha sanción pecuniaria o bien se reemplace tal exigencia por el cumplimiento de una regla de conducta de trabajo libre aplicando analógicamente el art. 21, tercer párrafo, del C.P., atento la crítica situación económica que su pupila trascurría, este Representante del Ministerio Público Fiscal no puede dejar de señalar que la normativa de fondo establece que el monto que debe abonar el justiciable que pretende la suspensión del proceso a prueba, en delitos que prevén multa de modo alternativo o conjunta, es el **mínimo legal** por lo que se considera que, a pesar de las alegaciones de los nombrados no existe ponderación alguna por parte del Tribunal; de más está decir que dicha mensuración eventualmente podría petitionarse en supuestos de oblación voluntaria, por cuanto esa es la modalidad extintiva especialmente prevista para los delitos reprimidos exclusivamente con pena de multa (cfr. T.S.J., Sala Penal, S. N° 105; 30/04/2009 "Jonas"), circunstancias desde ya ajenas al caso de autos, toda vez que, como ya se indicara, la pena de multa está prevista de modo conjunta a la de prisión.*

*En virtud de ello, teniendo en cuenta la naturaleza y modalidad de los hechos, extensión del daño causado, y actitud posterior al delito-, este Representante del Ministerio Público Fiscal considera que es adecuado establecer como término de suspensión del juicio a prueba, y reglas de conducta, el período de un año; considerando este Acusador Público que, previa concesión del instituto solicitado, la encartada deberá acreditar haber cumplimentado con el pago del mínimo legal de la multa para el delito enrostrado, toda vez que de la simple lectura del cuerpo normativo se deduce que la falta de verificación de dicho requisito obstaculiza la procedencia del instituto referido, precisamente el art. 76 bis del C.P. reza “será condición, además, que se **pague** el mínimo de multa correspondiente”.*

5. Finalmente, respecto de la reparación del daño causado, en las medidas de las posibilidades, y teniendo en cuenta que a este Sr. Fiscal de Cámara le está vedado pronunciarse acerca de la razonabilidad de la oferta de reparación efectuada por la imputada, por ser ésta una cuestión ajena al ámbito de su actuación material y exclusiva del órgano jurisdiccional (cfr. T.S.J., Sala Penal, S. N° 33 21/5/2002, "Arias", y fallos concordantes posteriores), solamente mencionaré que sin perjuicio de que el ofrecimiento de reparar el daño en las medidas de sus posibilidades, que debe efectuar la imputada, no puede confundirse con la realización de trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, puesto que la primera constituye un requisito insoslayable a los fines de la procedencia de la suspensión del proceso, en tanto que la segunda es una regla de conducta que el Tribunal facultativamente puede establecer; atendiendo el caso de autos, en el que se destaca, como fuera indicado por los Sres. Defensores, la ausencia de víctima particular puesto que el bien jurídico protegido es la seguridad pública, y entendido que la medida alternativa solicitada pretende no sólo la compensación del daño causado a las víctimas sino también que los imputados internalicen la existencia del perjuicio (cfr. T.S.J., Sala Penal, S N° 243 30/06/2015 "Almada"), se colige que luce atendible considerar satisfecho el requisito de ofrecimiento de reparación de daño mediante el desarrollo de tareas no remuneradas por el período de tiempo que el Tribunal estimare -lapso temporal por el que la encartada deberá prestar su aquiescencia, en razón de dichas pautas de conducta no revestir carácter punitivo-.

III) Por lo expuesto, este Representante del Ministerio Público Fiscal, entiende que una vez cumplimentado el pago del mínimo de la sanción pecuniaria -multa- prevista para el delito que le enrostra a la encartada, no se encuentra objeción a que suspenda el proceso a prueba a favor de **Claudia Daniela Asinari**, bajo las condiciones que VV.EE. estime razonable. Fiscalía de Cámara, 12 de abril de 2023.-"

V. El examen de la cuestión sometida a decisión de esta Sala, me lleva a concluir que la petición de suspensión del juicio a prueba debe ser acogida, toda vez que se hallan reunidos los recaudos que prevé el art. 76 bis y cc. del CP.

Recordemos que el instituto procura, la evitación de condenas, impidiendo la estigmatización del delincuente y la saturación del sistema judicial penal en aquellos procesos por delitos no graves, sometiendo al peticionante al cumplimiento de

condiciones sujetas control y vigilancia de la autoridad judicial competente, durante el plazo legalmente establecido, tendiente a la resocialización sin condena, cuyo cumplimiento extingue la acción penal. (Ver además TSJ Córdoba, sala penal, “Gobetto” s. 37 6/08/1997, “Oviedo” s. nro. 36 9/05/2003, “Ludueña” s. nro. 71 3/08/2005, “Moreno” s. nro. 249 17/09/2008 entre otros).-

Para su caracterización, se ha señalado, que la introducción del instituto se vincula con la admisión de criterios de oportunidad sobre la conveniencia o inconveniencia de continuar con la persecución penal, vinculados con razones de política criminal, cuya decisión corresponde al representante del Ministerio Público. (Ver TSJ Oliva s. 23 18/04/2002).

Al respecto, se ha sostenido que se trata de una de las manifestaciones del cambio de paradigma de la justicia penal. Esto es, en lugar de la tradicional respuesta consistente en que la acción penal se agota en una sentencia que para el caso de condena impone una pena, el nuevo paradigma coloca como figura central la compensación a la víctima ("Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctima del Delito y Abuso de Poder", O.N.U., 1996, traducción al español en la publicación n° 3 "Víctimas, Derecho y Justicia", de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, Córdoba, p. 101).

Que entre los requisitos para su procedencia, se exige el consentimiento del Fiscal, que tal como ha señalado nuestro máximo Tribunal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio a prueba (ver “Oliva” s. 23 del 18/04/2002; “Gómez” s. Nro. 160 7/11/2006; “Smith” s. Nro. 35 del 14/3/2008).

Que, de la lectura de la plataforma fáctica, se desprende que la escala penal conminada en abstracto para el concurso delictivo que se le atribuye a la imputada **Claudia Daniela Asinari**, como coautora del delito de **Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil** (art. 189 bis, inc. 2, primer supuesto y art. 45 del C.P.) – hecho nominado cuarto- parte de un mínimo de seis meses de prisión hasta un máximo de dos años de la misma especie de pena y multa de mil a diez mil pesos.

En cuanto atañe al pronóstico punitivo con relación a la pena de prisión, sopeso la escala penal aplicable como así que Daniela Asinari es primaria en el delito, como así la naturaleza del hecho que se enrostra a la imputada, su edad (41 años), grado de educación (estudios secundarios completos), integración familiar (marido detenido, actualmente con problemas de salud y tres hijos, el más pequeño, menor de edad), que tiene medios lícitos de vida (explota un kiosco o despensa, siendo actualmente, único sostén de su hogar, permite conjeturar que en caso de recaer condena la pena a imponer podrá ser de ejecución condicional (art. 26 en función del 76 bis CP y 360 bis del CPP).

En definitiva, en este caso no se da ninguna de las circunstancias por las que el otorgamiento del beneficio no sería viable. Repárese que la imputada no es funcionaria pública, ni tampoco se trata de un delito reprimido con pena de inhabilitación. Además, se dan los restantes requisitos legales establecidos en el art. 26 del CP; esto es, primera condena e indicios favorables sobre la personalidad moral de la acusada que permiten alentar esperanzas de que no vuelva a cometer hechos delictivos, inconveniencia de la aplicación efectiva de la pena privativa de la libertad, ausencia de antecedentes penales computable, ofrecimiento de reparación y que además, los Defensores han expuesto que es voluntad de su pupila procesal oblar la multa prevista en la norma material, cumpliendo de este modo con el requerimiento del párrafo tercero del art. 76 bis del C.P.

VII. Reparación del daño causado y Trabajo Comunitario:

En el caso de marras, la imputada ofreció realizar tareas comunitarias no remuneradas durante el lapso de un (1) mes en favor de la siguiente organización de la sociedad civil “FUNDACIÓN SANTA FAUSTINA KOWALSKA” en concreto *“tareas que importan un compromiso social mediante actividades solidarias y comunitarias como selección y reparación de ropa para donación a familias en condiciones de vulnerabilidad económica, corte de pelo a niños, niñas y adolescentes que asistan a la Fundación, limpieza y aseo de instalaciones, labores de cocina comunitaria, cooperación en cuestiones administrativas, atención al público, entre otras tareas encomendadas por bajo la supervisión de la Presidenta de la FUNDACIÓN SANTA FAUSTINA KOWALSKA, Hna. Luisa Ramona Pérez.”*

Asimismo, manifiesta expresamente como lo requiere el art. 360 bis del CPP. Su voluntad de abandonar a favor del Estado el arma que fuera secuestrada en estos

autos y podría estar sujeta a decomiso.

Que aquí bien vale recordar que entre los objetivos perseguidos con el instituto de la Suspensión de Juicio a prueba pretendida, no sólo se plasma que la acusada internalice la existencia del perjuicio que su delito trae aparejado, sino la posibilidad de armonizar el conflicto de un modo más equitativo, cuya solución no sólo esté orientada hacia el eximente de pena para el acusado, sino también, fundamentalmente, el resguardo del interés de la víctima que, en este caso, se materializa a través de una compensación razonable, la cual se establece en nuestra normativa como requisito para la presentación del beneficio, debiendo ser esta acorde a las posibilidades del imputado, razonable y proporcional al daño efectuado.

Sabido es que el delito que se enrostra a la acusada, afecta a la seguridad común, por lo que no existe en el caso ningún damnificado particular que pueda tener una expectativa de reparación, en todo caso, de existir algún ofrecimiento reparatorio debiera estar enderezado hacia el Estado o sus organismos relacionados con la seguridad. En esa dirección, el Sr. Fiscal de Cámara, destacó que *“el ofrecimiento de reparar el daño en las medidas de sus posibilidades, que debe efectuar la imputada, no puede confundirse con la realización de trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, puesto que la primera constituye un requisito insoslayable a los fines de la procedencia de la suspensión del proceso, en tanto que la segunda es una regla de conducta que el Tribunal facultativamente puede establecer”*.

En razón de lo expuesto, considero que la propuesta de realizar tareas comunitarias no remuneradas durante el lapso de un (1) mes en favor de la sociedad civil FUNDACIÓN SANTA FAUSTINA KOWALSKA , no debe ser apreciada como un ofrecimiento de reparación del daño causado, sino como una regla de conducta más a la que debe someterse la acusada en el marco de la suspensión del proceso a su respecto, a la que se hará lugar con ese alcance (art. 27 bis, inc. 8vo CP).

VIII. Multa:

A más de ello, el art. 76 bis del CP establece que *“...Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa*

aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.”

En el presente caso el hecho intimado a Claudia Daniela Asinari es el hecho nominado cuarto en la requisitoria, calificado legalmente como tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil conforme el tipo penal previsto Art. 189 bis, inc. 2, primer supuesto del CP, en calidad de supuesta coautora (Art. 45 CP), cuya escala punitiva que va de los 6 (seis) meses a los 2 (dos) años de prisión y **multa de mil pesos (\$1000) a diez mil pesos (\$10.000).**

Por lo que la imputada deberá oblar el pago de la multa correspondiente al mínimo legal establecido.

IX. Abandono:

Asimismo, la legislación de fondo en el referido artículo establece que *“El imputado deberá abandonar en favor del estado, los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena.”*

Siendo ello requisito para la procedencia de éste instituto, la imputada Claudia Daniela Asinari ha manifestado aquí, por intermedio de su defensa técnica, su voluntad de abandonar el arma secuestrada en su domicilio en favor del Estado.

Ahora bien, atento que dicho arma según el informe del ANMAC pertenecería a un particular (William Casado, de la Localidad de Alta Gracia), quien podría eventualmente requerirla, amén de que se encuentra pendiente el juzgamiento del consorte de causa Lucas Darío Olmedo y hay otra causa en trámite respecto a la misma arma (SAC 11068444, ver decreto a fs. 784), corresponde diferir por el momento la resolución sobre este tópico.

X. En virtud de lo expuesto y teniendo en especial consideración el consentimiento prestado por el representante del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la solicitud formulada y suspender el proceso a prueba en relación a la acusada Claudia Daniela Asinari por el término de un año (Art. 76 ter del C.P.).

Con respecto a las reglas de conducta que contempla el art. 27 bis CP, estimo adecuado imponer a la acusada las siguientes obligaciones: **1)** Fijar domicilio, del

que no podrá mudarse ni ausentarse sin comunicación previa al Tribunal de Ejecución. **2)** Someterse al control del Patronato del Liberado, organismo que deberá elevar el pertinente informe al Juzgado de Ejecución al final del período. **3)** Abstenerse del consumo de sustancias estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. **4)** Realizar dieciséis (16) horas de trabajos no remunerados a favor de la sociedad civil FUNDACIÓN SANTA FAUSTINA KOWALSKA. (Personería Jurídica registrada en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba bajo el N° 031 "A"/18, Con domicilio legal sito en calle Cerro Blanco 20, 2° 9, Villa Carlos Paz, departamento Punilla, provincia de Córdoba), las que se llevarán a cabo en la **Capilla Santa Lucia, sita en calles Aristóteles 90 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los días sábados en el horario de 16:00 a 20:00 hs.** **5)** Oblar la multa prevista para el delito endilgado correspondiente a la suma de **mil pesos (\$1.000)** (art. 27 bis, incs. 1, 3 y 8 CP).

Por lo expuesto y normas legales citadas, habida cuenta el consentimiento del titular del Ministerio Público Fiscal y oídas las partes,

RESUELVO: **I)** Suspender el proceso a prueba con respecto a la acusada **CLAUDIA DANIELA ASINARI**, de condiciones filiatorias de figuración en autos, de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 76 bis y 76 ter del CP, por el término de **un año**, imponiéndole el cumplimiento de las siguientes pautas de conducta: **1)** Fijar domicilio, del que no podrá mudarse ni ausentarse sin comunicación previa al Tribunal de Ejecución. **2)** Someterse al control del Patronato del Liberado, organismo que deberá elevar el pertinente informe al Juzgado de Ejecución al final del período. **3)** Abstenerse del consumo de sustancias estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. **4)** Realizar dieciséis (16) horas de trabajos no remunerados a favor de la sociedad civil FUNDACIÓN SANTA FAUSTINA KOWALSKA. (Personería Jurídica registrada en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba bajo el N° 031 "A"/18, Con domicilio legal sito en calle Cerro Blanco 20, 2° 9, Villa Carlos Paz, departamento Punilla, provincia de Córdoba), las que se llevarán a cabo en la **Capilla Santa Lucia, sita en calles Aristóteles 90 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los días sábados en el horario de 16:00 a 20:00 hs.** **5)**

Oblar la multa prevista para el delito endilgado correspondiente a la suma de **mil pesos (\$1.000)** (art. 27 bis, incs. 1, 3 y 8 CP).

II. Tener presente el abandono a favor del Estado del arma de fuego secuestrada (pistola, marca Bersa, color negra, modelo 23, calibre 22 largo, la que presenta suprimida la matrícula identificatoria exterior mediante desgaste intencional del material, encontrándose estampada la matrícula 234408 sobre borde inferior izquierdo de la base de la corredera, conteniendo en su cargador siete cartuchos del mismo calibre), difiriendo la resolución conforme lo indicado en el considerando. **PROTOCOLICÉSE, NOTIFIQUESE Y COMUNÍQUESE.** Cumplido, fórmese Legajo de Ejecución y remítase al Juzgado de Ejecución Penal que corresponda (art. 4to. del Acuerdo Reglamentario del TSJ N° 896 Serie “A”).

Texto Firmado digitalmente por: **BLANC GERZICICH Maria Susana Beatriz**

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2023.07.24

LLOVERAS Xaviera

PROSECRETARIO/A LETRADO

Fecha: 2023.07.24